

MOHD AZIZUL BIN ABDULLAH
lwn.
SOFIA BINTI ZAINAL A. ABIDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Ahli Panel), YA Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel)]

14hb. Januari 2019/8 Jamadil Awal 1440H

Rayuan No: 10000-049-0079-2017

[Rayuan Terhadap Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan);Tuntutan Hutang Yang Berbangkit Daripada Perkahwinan – Seksyen 63(3)(b)(i)(ii) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Ku Aminah Binti Tuan Ibrahim daripada Tetuan Ku Aminah & Associates.

Peguam Syarie Responden: Razie Aini Binti Abdul Razak daripada Tetuan Razie Razak & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) Selangor dalam kes no. 10500-049-0014-2015 yang telah diputuskan pada 23/6/2016, bahawa :-

1. *Rayuan Perayu diterima.*
2. *Mahkamah memerintahkan Responden(Perayu) membayar hutang dalam tempoh perkahwinan kepada Perayu(Responden) sebanyak RM67,584.00.*

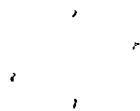
[2] Responden tidak bersetuju dengan rayuan ini dan memohon rayuan Perayu ditolak dengan kos RM15,000.00.

FAKTA KES

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 28/5/2004 dan telah bercerai pada 13/09/2012. Hasil perkahwinan, Perayu dan Responden telah dikurniakan dengan dua (2) orang anak.

[4] Semasa pihak-pihak bercerai, tidak ada sebarang perintah yang dikeluarkan berkaitan hutang-hutang yang berbangkit daripada perkahwinan.

[5] Responden mendakwa bahawa pada bulan April 2011, Responden telah memohon pinjaman peribadi daripada Bank Rakyat sebanyak RM80,000, bertujuan untuk melangsaikan hutang-hutang peribadi Perayu seperti melangsaikan pinjaman kad kredit berjumlah RM4,500, pinjaman kereta Waja Perayu berjumlah RM23,000 dan menebus kembali barang kemas ibu Responden yang telah digadai oleh Perayu berjumlah RM14,213.83. Responden telah membuat pinjaman bagi tempoh bayaran selama 15 tahun dengan bayaran bulanan sebanyak RM768 sebulan.



[6] Pihak-pihak telah bersetuju membayar ansuran bulanan pinjaman tersebut dengan kadar sama banyak iaitu RM384 seorang dalam tempoh perkahwinan.

[7] Hakim Mahkamah Rendah Syariah pada 8/5/2015 telah memutuskan bahawa tuntutan Responden ditolak.

[8] Responden tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan memfailkan notis rayuan bertarikh 20 Mei 2015 untuk merayu terhadap keseluruhan keputusan. Responden telah memfailkan alasan rayuan bertarikh 10/8/2015 dengan mengemukakan alasan rayuan seperti berikut:-

- i) YA Hakim telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta kerana menolak tuntutan Responden.
- ii) YA Hakim telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta kerana tidak mengiktiraf hutang yang berlaku atas alasan tiada kontrak yang jelas di antara pihak-pihak.
- iii) YA Hakim telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta kerana gagal mengambil kira pengakuan Perayu di dalam kes ini.
- iv) YA Hakim telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta kerana tidak mengiktiraf kewujudan dokumen yang telah ditandakan di Mahkamah sebelum ini.

[9] Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) pada 23/6/2016 telah membuat keputusan seperti di Para 1 di atas.

[10] Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dan memfailkan permohonan kebenaran merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah pada 30/6/2016 atas persoalan undang-undang berkepentingan

awam sama ada sama ada Mahkamah boleh mengiktiraf hutang peribadi pihak-pihak walaupun tidak ada kontrak yang jelas.

[11] Perayu telah mendapatkan kebenaran merayu daripada Mahkamah Rayuan Syariah pada 25/7/2017 atas persoalan undang-undang berkepentingan awam iaitu sama ada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah bertindak betul atau tidak apabila menjustifikasikan ikrar Pemohon di bawah seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkenaan suatu qarinah dan mengaitkannya dengan fakta keberhutangan Pemohon terhadap Responden.

[12] Seterusnya Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 27/07/2017 serta Alasan Rayuan pada 27/09/2017.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[13] Bagi maksud rayuan ini kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Rendah Syariah dan Alasan Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) serta penghujahan bertulis pihak-pihak. Berdasarkan kebenaran merayu yang diperolehi daripada Mahkamah Rayuan Syariah, isu yang menjadi persoalan ialah sama ada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah bertindak betul atau tidak apabila menjustifikasikan ikrar Pemohon di bawah Seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkenaan suatu qarinah dan mengaitkannya dengan fakta keberhutangan Pemohon terhadap Responden.

[14] Merujuk kepada halaman 148 Rekod Rayuan, kami dapati Hakim Mahkamah Rendah Syariah telah membuat dapatan bahawa:

- i) *Dalam kes ini qarinah bayaran setiap bulan adalah tidak kuat lebih-lebih lagi bayaran yang telah dibuat tidak dibuat dengan jumlah yang tetap. Bayaran juga dibuat dalam tempoh perkahwinan dan terhenti apabila pihak-pihak bercerai. Maka Mahkamah berpendapat tiada qarinah yang kuat menunjukkan ada perjanjian/kontrak yang mengikat Defendan membayar hutang tersebut. Selain itu juga keterangan Plaintiff berhubung pembayaran ini tidak disertakan dengan keterangan saksi atau apa-apa dokumen seperti pernyataan pembayaran yang dibuat oleh Defendan.*
- ii) *Pinjaman yang dibuat oleh Plaintiff di Bank Rakyat telah digunakan sebahagiannya untuk menyelesaikan bayaran overlap bayaran bank, pembayaran kereta Defendan, gadaian barang ibu dan kad kredit milik Defendan. Sekiranya Plaintiff ada menuntut perkara-perkara ini di dalam pernyataan tuntutan, Mahkamah tetap wajar menolak permohonan Plaintiff kerana jumlah yang didakwa sebagai hutang itu telah gagal dibuktikan oleh Plaintiff berapakah jumlahnya. Plaintiff tidak boleh mengharapkan Mahkamah menilai hutang itu sendiri jika Plaintiff tidak mengemukakan saksi dan bukti yang cukup yang menjelaskan dan memperincikan jumlah hutang-hutang tersebut. Mahkamah tidak boleh memutuskan kepada sesuatu jumlah/amount hutang yang tidak pasti.*

[15] Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dalam menimbangkan rayuan Responden telah membuat dapatan di halaman 333 Rekod Rayuan seperti berikut:

- i) *Setelah membuat penelitian terhadap perkara tersebut, Mahkamah berpuas hati bahawa Responden di dalam Afidavit Keterangannya bertarikh 22 September 2014 pada halaman 57 hingga 66 Rekod Rayuan jelas mengakui sepertimana berikut:-*

“Perenggan 23: Ya, saya memang membantu Plaintiff untuk membayar balik pinjaman tersebut kerana ianya untuk kegunaan bersama.

Perenggan 24: Saya membantu Plaintiff membayar sebanyak RM384.00 sebulan dengan cara memasukan wang ke dalam akaun Plaintiff setiap bulan”.

- ii) *Berdasarkan kepada pengakuan tersebut, Mahkamah berpuas hati bahawa pengakuan pihak Responden tersebut adalah dianggap sebagai suatu iqrar Responden terhadap fakta berkaitan tujuan pinjaman tersebut dibuat dan juga tindakannya yang telah berkongsi membayar hutang tersebut secara bersama menunjukkan satu qarinah yang jelas terhadap kontrak pembayaran secara bersama antara Responden dengan Perayu semasa masing-masing masih dalam tempoh perkahwinan.”*

[16] Selanjutnya kami telah meneliti rekod rayuan berkaitan keterangan Perayu di halaman 72-81 Rekod Rayuan. Keterangan tersebut telah dibuat secara afidavit yang telah diangkat sumpah pada 22/9/2014. Berdasarkan penelitian tersebut, kami bersetuju dengan dapatan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) bahawa jelas terdapat pengakuan Perayu dalam afidavit keterangannya di Perenggan 15,16,17,19,23, 24, 29,32,33, 34 dan 35.

“Perenggan 15

S: Adakah pinjaman tersebut telah habis dibayar?

J: Tidak, sebelum pinjaman tersebut habis dibayar, Plaintiff telah membuat pinjaman semula atau “overlap” di Bank Islam.

Perenggan 16

S: Berapa banyak jumlah overlap dengan Bank Islam?

J: Saya tak ingat jumlahnya.

Perenggan 17

S: Kenapa Plaintiff membuat pinjaman semula (overlap)?

J: Untuk kegunaan bersama pada ketika itu.

Perenggan 19

S: Adakah Plaintiff pernah berbincang dengan Encik untuk membuat pinjaman tersebut?

J: Ya

Perenggan 23

S: Rujuk kepada Perenggan 16 Keterangan Bertulis Plaintiff, Olaintif ada menyatakan Encik membantunya dengan membayar secara 50-50 semasa dalam tempoh perkahwinan. Adakah Encik bersetuju dan kenapa?

J: Ya, saya memang membantu Plaintiff untuk membayar balik pinjaman tersebut kerana ianya untuk kegunaan bersama.

Perenggan 24

S: Berapa yang Encik bayar bagi membantu Plaintiff menjelaskan pinjaman tersebut?

J: Saya membantu Plaintiff membayar sebanyak RM384.00 sebulan dengan cara memasukkan wang ke dalam akaun Plaintiff setiap bulan.

Perenggan 29

S: Encik bersetuju dengan dakwaan Plaintiff sebagaimana di Perenggan 10 yang menyatakan Encik menggunakan wang pinjaman tersebut untuk menjelaskan bayaran kenderaan tersebut? Kenapa?

J: Ya, saya bersetuju, kereta tersebut telah dijual kepada seorang individu namun individu tersebut gagal untuk mendapatkan pinjaman dan memindah milik geran kepada nama beliau. Ini menyebabkan saya terpaksa membayar ansuran yang telah tertunggak kepada bank.”

Perenggan 32

S: Encik bersetuju dengan dakwaan Plaintiff sebagaimana di Perenggan 10 yang mengatakan Encik menggunakan wang pinjaman tersebut untuk menjelaskan bayaran kad kredit Encik tersebut? Kenapa?

J: Ya, saya bersetuju. Sebahagian daripada wang pinjaman tersebut digunakan untuk menjelaskan bayaran kad kredit kerana ianya untuk kegunaan bersama.”

Perenggan 33

S: Dalam perenggan 10 Afidavit Keterangan Bertulis Plaintiff juga ada menyentuh soal gadaian barang kemas. Boleh Encik jelaskan.

J: Gadaian tersebut adalah bertujuan untuk melunaskan hutang-hutang kad kredit yang telah ditamatkan perkhidmatan. Kad kredit tersebut adalah digunakan untuk tujuan bersama.

Perenggan 34

S: Siapa yang membayarnya?

J: Pembayaran dibuat dengan menggunakan wang pinjaman daripada Bank Islam yang kali ke-2 sebagaimana yang saya nyatakan di atas.

Perenggan 35

S: Setuju atau tidak kalau saya katakan Encik telah menggunakan wang dari pinjaman tersebut untuk membayar pajakan tersebut? Kenapa?

J: Setuju, kerana ianya untuk kegunaan bersama.

[17] Berdasarkan kepada pengakuan-pengakuan yang telah dibuat oleh Perayu tersebut, kami membuat dapatan seperti berikut:-

- 17.1 Pihak-pihak telah membuat perbincangan sebelum Responden memohon pinjaman daripada Bank Rakyat.
- 17.2 Jumlah pinjaman yang dipohon oleh Responden dengan Bank Rakyat ialah sebanyak RM80,000 dengan tempoh bayaran selama 15 tahun.
- 17.3 Sebelum itu, Responden ada membuat pinjaman di Bank Islam untuk kegunaan bersama pihak-pihak.
- 17.4 Sebahagian daripada jumlah pinjaman di Bank Rakyat tersebut telah digunakan untuk melunaskan pinjaman di Bank Islam (*overlap*).
- 17.5 Jumlah baki pinjaman yang diterima oleh Responden daripada Bank Rakyat setelah ditolak pinjaman(*overlap*) di Bank Islam ialah sebanyak RM48,175.10.
- 17.6 Sebanyak RM4,500.00 telah digunakan untuk membayar bil kad kredit Perayu.
- 17.7 RM20,000.00 telah digunakan untuk membayar pinjaman kereta Waja yang didaftarkan atas nama Perayu.
- 17.8 RM14,213.83 telah digunakan untuk menebus barang kemas ibu Responden yang telah digadai oleh Perayu untuk membayar

hutang-hutang kad kredit yang telah ditamatkan perkhidmatan.
Kad kredit tersebut digunakan untuk tujuan bersama.

17.9 Jumlah bayaran ansuran bulanan bagi pinjaman di Bank Rakyat ialah RM768.00 sebulan.

17.10 Pihak-pihak bersetuju sama-sama membayar ansuran pinjaman dengan kadar 50-50 iaitu RM384 sebulan. Perayu akan memasukkan wang ke akaun Responden setiap bulan.

[18] Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) bahawa pengakuan-pengakuan Perayu tersebut merupakan iqrar Perayu yang bertepatan dengan Seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor, 2003 dan merupakan qarinah.

Seksyen 17. Iqrar ditakrifkan.

(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau lisan atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap seseorang lain berkenaan dengan sesuatu hak.

(2) Sesuatu iqrar hendaklah dibuat -

(a) di dalam Mahkamah, di hadapan Hakim; atau

(b) di luar Mahkamah, di hadapan dua orang saksi lelaki yang 'aqil, baligh dan 'adil.

(3) Sesuatu iqrar yang berhubungan dengan apa-apa fakta persoalan atau fakta relevan ialah qarinah

[19] Ingin kami tegaskan bahawa Iqrar merupakan hujah yang mengikat diri orang yang membuat iqrar. Jika seseorang telah membuat iqrar secara sah,

maka iqrarnya itu adalah mengikat dirinya. Ia mesti bertanggungjawab ke atas iqrarnya walaupun merugikan. Dalam hal ini kami berpandu kepada kaedah

المرء مواخذ بآقراره

Maksudnya: Seseorang itu dituntut kerana pengakuannya

[20] Pengakuan seseorang itu diterima apabila ia cukup umur, waras dan cukup syarat yang lain. Iqrar merupakan satu hujah yang diterima dari sudut syarak. Pensyariatannya sebagai hujah berdasarkan dalil al-Quran, Surah an-Nisaa Ayat 4;

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ﴾

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu.

[21] Seseorang yang waras itu dikira dan tergolong dalam kalangan orang yang mampu bertindak dengan sempurna. Lantaran itulah apabila ia melakukan apa-apa tindakan, sama ada yang berbentuk perkataan atau perbuatan, ia dianggap sudah mengetahui apa akibat atau kesan daripada tindakannya itu. Oleh itu apabila ia mengadakan sesuatu pengakuan sebagai salah satu daripada tindakan-tindakannya, ia boleh dituntut atau dipertanggungjawabkan atau dijatuhkan hukuman menurut atau berdasarkan pengakuan yang dibuatnya itu atau berdasarkan apa yang diakuinya itu.

[22] Berdasarkan pengakuan Perayu jelas bahawa Perayu telah mengaku bahawa tujuan pinjaman tersebut dibuat adalah untuk kegunaan bersama bagi *overlap* pinjaman di Bank Islam, membayar bil kad kredit Perayu, melunaskan pinjaman kereta Waja, menebus kembali barang kemas ibu Responden yang digadai oleh Perayu. Pihak-pihak telah sama-sama mendapat manfaat daripada pinjaman tersebut dan sebelum membuat pinjaman kedua-dua pihak juga telah mengadakan perbincangan. Pihak-pihak juga bersetuju untuk sama-sama membayar ansuran pinjaman dengan kadar 50-50 iaitu RM384 sebulan. Pengakuan ini merupakan bukti yang jelas untuk Mahkamah mentaksirkan jumlah hutang yang patut ditanggung oleh masing-masing.

[23] Oleh kerana hutang tersebut telah wujud dalam tempoh perkahwinan, apabila pihak-pihak telah bercerai maka pembayaran hutang tersebut wajar diteruskan sepertimana persetujuan yang telah dibuat oleh pihak-pihak ketika dalam perkahwinan. Tuntutan hutang ini terbit daripada perkahwinan. Disebabkan pihak-pihak berkahwin, maka berlakulah transaksi antara mereka termasuklah membuat pinjaman untuk manfaat dan kegunaan isi rumah dan keluarga.

[24] Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa kehidupan suami isteri di dalam sebuah perkahwinan yang wujud iaitu melalui surat nikah yang telah ditandakan sebagai P2 merupakan satu kontrak yang jelas bahawa pihak-pihak adalah pasangan suami isteri. Mana mungkin dalam sebuah perkahwinan wujud kontrak pinjaman antara suami isteri. Begitu juga dalam isu sumbangan suami isteri terhadap tuntutan harta sepencarian, Mahkamah tidak memerlukan sebuah kontrak yang jelas bagi mengiktiraf sumbangan pihak-pihak untuk memperolehi dan mengembangkan harta. Apa yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah yang penting harta yang menjadi isu tersebut dibeli dalam tempoh perkahwinan dan perkahwinan antara suami dan isteri tersebut adalah sah. Begitu juga isu

hutang dalam perkahwinan Perayu dan Responden, adalah tidak wajar isu kontrak antara suami isteri dipersoalkan sedangkan Perayu sendiri telah mengakui menggunakan wang yang dipinjam oleh Responden dari Bank Rakyat untuk melangsaikan hutang peribadi Perayu.

[25] Kami berpendapat pengakuan Perayu sudah memadai untuk dijadikan qarinah bagi mesabitkan bahawa wujudnya hutang Perayu terhadap Responden dalam tempoh perkahwinan. Kami dapati Perayu tidak pernah dalam mana-mana pembelaan mahupun keterangan menafikan tuntutan hutang yang dibuat oleh Responden bahkan mengakui menggunakan wang yang dipinjam oleh Responden untuk menjelaskan hutang beliau sendiri iaitu kereta waja, kad kredit dan menebus kembali barang kemas ibu Responden yang telah digadaikan. Selain daripada itu, berdasarkan fakta-fakta yang diakui oleh Perayu juga sudah mencukupi untuk Mahkamah mensabitkan jumlah hutang yang menjadi persoalan. Dalam rayuan ini Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mensabitkan bahawa jumlah hutang yang perlu dibayar oleh Perayu ialah sebanyak RM67,584.00 berdasarkan jadual di muka surat 336 Rekod Rayuan.

TEMPOH MASA PEMBAYARAN	BAYARAN (1/2 x RM768.00)
13/09/2012 – 13/04/2026	RM384.00 x 176 bulan
JUMLAH	RM67,584.00

Berdasarkan fakta bahawa pihak-pihak semasa perkahwinan bersetuju sama-sama membayar ansuran pinjaman dengan kadar 50-50 iaitu RM384 sebulan dan dengan mengambil kira bahawa Perayu sebulan sebelum tarikh perceraian (13/09/2012) telah tidak meneruskan pembayaran maka kami berpendapat jumlah hutang yang ditetapkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) tersebut adalah betul sekiranya pihak-pihak meneruskan bayaran ansuran pinjaman sehingga 13/4/2026. Walau bagaimanapun sekiranya ada

persetujuan untuk melangsaikan hutang tersebut sebelum tamat tempoh yang ditetapkan, baki jumlah hutang tersebut oleh diselaraskan oleh pihak-pihak dengan Bank Rakyat dan dibahagikan dengan kadar sama banyak.

[26] Berdasarkan alasan-alasan yang telah dinyatakan di atas maka kami berpendapat Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah bertindak betul apabila menjustifikasikan ikrar Pemohon di bawah seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkenaan suatu qarinah dan mengaitkannya dengan fakta keberhutangan Perayu terhadap Responden.

[27] Oleh kerana rayuan Perayu ditolak maka kami bersetuju Respondan wajar diawardkan kos. Untuk penetapan kos, kami memberi peluang kepada pihak-pihak untuk berbincang terlebih dahulu. Pihak-pihak bersetuju Perayu membayar kos kepada Responden sebanyak RM15,000 dalam tempoh sebulan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan penghujahan kedua-dua pihak, **MAKA** Kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu DITOLAK.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dalam kes no. 10500-049-0014-2015 bertarikh 23/6/2016 DIKEKALKAN.
3. Perayu diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak RM15,000 dalam tempoh sebulan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

